

寶山二集團櫻花公園私人停車場工作手冊（116年標準版）

文件性質：內部標準作業程序（SOP）與營運標準書

生效日期：自中華民國116年1月1日起施行

適用對象：停車場管理員、現場工作人員、主管

經營者：謝佳杰

行政裁決、申訴與緊急聯絡窗口：謝先生（電話：0919-823-602）

停車種類：汽車

收費標準：每次停車新臺幣100元（本場各項費用均為新臺幣）

第一章 法律基礎、權利範圍與合規守則

現場管理一律貫徹「去情緒化、不爭辯、不擅自宣告定罪、僅陳述事實與規則」原則。第一線人員係代表經營者謝佳杰行使現場管理權限。

1.1 實務法規基礎

1. 《民法》第153條（契約成立與默示同意）：本場管理規則全文公告於入口明顯處及場內。車輛進入場內即視為默示同意每次100元之管理規則與停車服務契約。付費僅取得「停車位使用權（以停放車輛、正常進出、上下車、必要之裝卸物品為原則）」，絕不代表取得場內其餘私人區域或將車位作為休憩空間之權限。
2. 《民法》第765條、第767條（物上請求權）：本場車道、停車格、周邊斜坡及空地均屬私有土地，管理單位作為土地所有人或代理人，依法得排除他人不當干涉。對非使用人未經許可進入或逗留、或顧客逾越權限使用非開放區域者，得依法要求其停止使用並離開。
3. 《刑法》第306條（侵入土地或受退去要求留滯）：針對違規占用或侵入私人非開放土地事件，行為人經管理員明確下達退去要求後仍留滯不歸者，始可能涉及該刑事責任。
 - 合規嚴格警告：嚴禁員工自行充當法官對顧客定罪（如直接向顧客指稱「你已觸犯刑法第306條」）；第一線人員義務僅在於「明確下達退去要求」並「拍照錄影留存客觀事實證據」，刑事構成要件由警方及司法機關依法認定。
4. 《管理規則》第8條（損害賠償責任）：行為人違反管理規則第7條第2項各款規定，致停車場設備、周遭土地環境（如草皮毀損）或第三人受損害，依法負損害賠償責任。

1.2 權利範圍與空間界定表

- 停車格 / 車道：使用限制僅限停放車輛、進出與必要裝卸貨物。轉作野餐休憩屬 A類違規；未依標誌停妥或占用車道屬 C類違規，拍照存證後移置。
- 私人斜坡 / 空地 / 草皮：屬非開放區域，嚴禁進入、逗留或從事任何活動。擅自闖入屬 B類侵入，管理單位得立即要求離場；拒不離場依法報警處理。

第二章 違規行為分類與管制清單

2.1 違規行為三大分類

- A類（場內非停車用途）：於停車格內從事野餐、泡茶、聚餐、擺設桌椅等休憩活動。
- B類（侵入非開放區域）：非使用人或顧客擅自進入私人斜坡、非開放草皮或空地逗留。
- C類（違規停放 / 阻礙動線）：任意停放、未依標誌標線停妥、妨礙其他車輛進出、占用車道或出入口。

2.2 《管理規則》第7條：8大禁止行為清單（強制執行）

現場人員發現任何使用人或逗留民眾有下列行為，應立即啟動處置：

1. 於停車場內吸菸或任意丟棄垃圾。
2. 妨礙其他車輛進出或停放。
3. 占用車道、出入口或其他應保持暢通之區域。

4. 從事可能造成火災、交通或人身安全危險之行為。
5. 攜帶危險品、易燃物、爆裂物進入。
6. 未經許可於停車場或非開放區域從事野餐、泡茶、烤肉、生火、露營、擺設桌椅、搭設帳棚、引燃明火行為或其他聚會休憩活動。
7. 車輛停妥後未熄火，無故於停車場內長時間停留或妨礙停車場正常營運、安全或他人使用。
8. 由非行人通行動線進出取車，或其他客觀上足以妨礙停車場營運、阻礙動線或危及公共安全之行為。

第三章 現場違規行為處置SOP與應對話術

3.1 三級處置程序

- Level 1：口頭勸導（平和堅定）
話術：「您好，我是管理員。此處為私人停車場，僅供停車使用，不開放野餐／泡茶／擺設桌椅（非開放區域嚴禁進入）。根據本場管理規則第7條，請您立即停止相關行為（離開該非開放區域），謝謝配合。」
- Level 2：正式警告（嚴肅明確）
話術：「您好，我剛才已向您說明過規範，您目前的行為已違反本場管理規定及土地管理權限。我現在再次正式要求您立即停止並離開該區域。若仍不配合，我將請警方到場協助處置。」
- Level 3：通報報警與主管
 - 啟動門檻：經二次勸導仍拒絕配合留滯不歸、妨礙車輛通行、出現肢體推擠威脅或安全重大問題者。
 - 110報案標準話術：「報警台您好，我是櫻花公園私人停車場員工。現場有民眾（車號：__）在停車格／私人土地從事違規行為，經兩次明確勸導並下達退去要求後仍留滯不歸，並與員工發生爭執。請求派員到場協助維持秩序並處理。」
 - 通報窗口：同步通報行政裁決窗口謝先生（0919-823-602）。

3.2 常見反詰標準回答（Rebuttal Handlers）

- Q1：我有付錢，憑什麼不能坐／不能泡茶？
回答：「您支付的是停車服務費，依約僅能停放車輛。停車費並不包含將停車位轉作休憩場所的使用權。」
- Q2：現場又沒寫禁止！
回答：「本場管理規則全文已依法公告於入口及場內明顯處。即便該點位無個別標示，我現在已代表管理單位口頭明確告知管理要求，請您配合。」
- Q3：這是私人土地，你憑什麼叫我走？
回答：「此區域並非提供停車顧客使用之開放範圍，我們現在代表管理單位依法行使土地權限，要求您停止使用並離開。」
- Q4：我就要繼續坐，你能拿我怎樣？
回答：「我們已經正式要求您停止行為並退去，若仍不配合，我們會立即通知警方到場依法協助處理。」

第四章 營業時間、緩衝期與逾時滯留處置SOP

- 09:00 - 17:00（正常營業時段）：提供進場停車服務，收費每次100元。使用人應於17:00前駛離。依《管理規則》第5條第2項，本場僅出租車位，對停放車輛不負保管責任（但可歸責於業者之事由致毀損滅失者不在此限）。
- 17:00 - 18:30（離場緩衝期）：全面禁止任何新車駛入；僅供日間已進場車輛辦理離場。員工於現場值守至18:30。17:10起駛離者，其停車費之計收依公告標準及適用法令辦理。

- 18:30（絕對閉園與大門鎖閉紅線）：大門正式上鎖閉園，清查並記錄場內所有滯留車號，通報警方協助查證並聯繫車主。依《管理規則》第6條第2項第2款，車輛停放至隔日，閉園期間業者依法完全免除保管責任。嚴禁非營業時段擅自駛入。

第五章 違規停放移置與損害賠償責任SOP

使用人任意停放致妨礙行進或停放、占用車道出入口、未依格停放者（C類違規），依《管理規則》第5條第1款執行移置作業：

1. 第一步：強制存證拍照（4個角度，不可遺漏）
移置前必須以相機或手機完整拍攝車輛：1. 正前、2. 正後、3. 左側、4. 右側。拍攝重點包含違規事實（妨礙車道、未入格）、現場標誌標線、車牌號碼、車體外觀既有毀損現狀。
2. 第二步：移置執行
將車輛移置至場內適當處所，移置過程應以安全為原則。
3. 第三步：追討移置費用與損害賠償
車輛使用人應全額負擔因違規移置所生之費用（《管理規則》第5條第1款）。因違規行為造成設施損壞、草皮毀損或周遭土地受損者，管理員應於紀錄表記錄，依《管理規則》第5條第1款、第3款及第8條由窗口謝先生依法追討損害賠償。

第六章 管理紀錄、通報模組與事件紀錄表

6.1 行政支援與裁決窗口

- 單一行政裁決與申訴窗口：謝先生（電話：0919-823-602）。
- 窗口職責範圍：處理重大消費爭議、現場警方到場交接、核定違規移置費用及損害賠償估算。

櫻花公園私人停車場事件紀錄表

現場遇違規勸導、警告或報警處置，管理員應落實文書存證，如實填寫本表：

基礎資訊：

- 日期：年____月____日 時間：:____
- 車牌號碼：_____ 車位編號：_____
- 執勤員工姓名：_____
- 到場警員編號／單位：_____（無警方到場免填）

違規事由勾選：

- ☐ A類違規：野餐／泡茶／聚會／擺設桌椅／搭帳棚／未熄火長時間停留
- ☐ B類侵入：擅入私人斜坡／未開放草皮或空地
- ☐ C類違規停放：任意停放妨礙通行／未依格停放／占用車道出入口
- ☐ 違反第7條第2項禁令：吸菸／丟棄垃圾／明火烤肉／攜帶危險品／非行人動線進出

存證確認：

- ☐ 移置前4角度照片已完成拍攝（正前、正後、左側、右側）
- ☐ 監視器錄影畫面已留存並鎖定

處置歷程：

- Level 1 勸導時間： 民眾反饋：☐ 配合 ☐ 爭辯 ☐ 拒絕
- Level 2 警告時間： 民眾反饋：☐ 配合 ☐ 拒絕離場
- Level 3 報警時間： 員警抵達時間：
- 現場民眾反應及事件經過簡述：_____

行政裁決與求償：

- ☐ 已通報行政窗口謝先生
- 移置費用／設施與草皮損害求償核定金額：新臺幣 _____ 元